

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2211/2537

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
นาย วุฒิ เจนวิทย์ชัย
นาย สมบูรณ์ สกุล ศรีนำชัย
นาย วินัย ทอง กองทุน กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ข้อ 83 ที่กำหนดให้ผู้ขายทอดตลาดร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ่ราคาระหว่างการนับนั้นนอกจากเพื่อให้เป็นที่ชัดเจนแก่ผู้เข้าสุ่ราคาคนอื่นเพื่อไ้ตรงรองก่อนตัดสินใจว่าจะสุ่ราคาขึ้นไปอีกหรือไม่แล้วยังมีเจตนารมณ์เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าสุ่การรายอื่นซึ่งมิได้ยู่ร่วมในการประมูลสุ่ราคามาแต่ต้นแต่เพียงมาถึงได้ทราบราคาที่มีผู้สุ่ราคาไว้แล้ว เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าสมควรสุ่ราคาขึ้นไปอีกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ร้องยู่ร่วมเข้าสุ่ราคามาแต่ต้น ผู้ร้องยอมทราบดีอยู่แล้วว่าผู้คัดค้านได้เสนอราคามาถึงเท่าใดและอาจตัดสินใจได้ว่าจะสุ่ราคาขึ้นไปอีกหรือไม่ ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าระหว่างการนับ 1 ถึง 3 แต่ละช่วงเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ่ราคาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 3-4 คน ตามนัยแห่งระเบียบดังกล่าวก็หาไม่ผลทำให้ผู้ร้องไม่มีโอกาสเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้นดังที่ผู้ร้องอ้าง พฤติการณ์ฟังไม่ได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่จะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
จำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้โจทก์ปรากฏว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ซื้อได้ใน
ราคา 3,705,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดฝ่าฝืนต่อกฎหมายและ
วิธีปฏิบัติ โดยได้ขายราคาสูงสุดแล้ว นับหนึ่งถึงสามต่อเนื่องกันไปมิได้ขายราคา
สูงสุดระหว่างนับหนึ่งถึงสามและใช้เวลานับไม่ถึง 2 วินาที ทำให้ผู้ร้องไม่มีโอกาส
เสนอราคาเพิ่มสูงขึ้น ขอให้มีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด และให้ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินใหม่

โจทก์และผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้โจทก์
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 มีผู้เข้าสูงราคารวม 3 คน คือ ผู้ร้องผู้คัดค้าน และผู้รับ
มอบอำนาจจากโจทก์ ในที่สุดเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้คัดค้าน
ตามความเห็นชอบของศาลชั้นต้นในราคา 3,705,000 บาท คดีมีปัญหาตามฎีกาของ
ผู้ร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ชอบ

อันจะเป็นเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเสียได้หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าระหว่าง
นับ 1 ถึง 3 แต่ละช่วงเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ้ราคาครั้งที่
หนึ่งและครั้งที่สอง 3-4 หน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 ข้อ 83ที่กำหนดไว้ว่า "ตาม
ปกติให้ผู้ขายร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ้ราคาครั้งที่หนึ่ง 3-4 หน ถ้าไม่มีผู้สุ้ราคาสูง
ขึ้นให้เปลี่ยนร้องขานเป็นครั้งที่สองอีก 3-4 หน เมื่อไม่มีผู้สุ้ราคาสูงกว่านั้นและได้
ราคาพอสมควรก็ให้ลงคำสามพร้อมๆกับเคาะไม้ แต่ถ้าก่อนเคาะไม้มีผู้สุ้ราคาสูงขึ้นไป
อีกก็ให้ร้องขานราคาดังตั้งต้นใหม่ตามลำดับดังกล่าวแล้ว" การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รายนี้จึงไม่ชอบตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น แต่ศาลฎีกาเห็นว่าระเบียบข้อนี้ที่กำหนด
ให้ผู้ขายทอดตลาดร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ้ราคาระหว่างการนับนั้นนอกจากเพื่อให้
เป็นที่ชัดเจนแก่ผู้เข้าสุ้ราคาคนอื่นเพื่อไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่าจะสุ้ราคาขึ้นไปอีก
หรือไม่แล้วย่อมเป็นที่เห็นได้ว่ายังมีเจตนารมณ์เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าสุ้ราคารายอื่น
ซึ่งมิได้อยู่ร่วมในการประมูลสุ้ราคามาแต่ต้น แต่เพิ่งมาถึงได้ทราบราคาที่มีผู้สุ้ราคาไว้
แล้ว เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าสมควรสุ้ราคาขึ้นไปอีกหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริง
ได้ความว่าผู้ร้องอยู่ร่วมเข้าสุ้ราคามาแต่ต้น ผู้ร้องย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าผู้คัดค้านได้
เสนอสุ้ราคามาถึงเท่าใด และอาจตัดสินใจได้ว่าจะสุ้ราคาขึ้นไปอีกหรือไม่ ดังนั้น แม้
ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าระหว่างการนับ 1 ถึง 3 แต่ละช่วง เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้
ขานจำนวนเงินที่มีผู้สุ้ราคาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 3-4 หน ตามนัยแห่งระเบียบข้อ
ดังกล่าว ก็หาไม่ผลทำให้ผู้ร้องไม่มีโอกาสเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้นดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้างใน
คำร้องไม่พญติการณแห่งคดียังฟังไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับ
คดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง ที่ผู้ร้องจะ
ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องมาชอบแล้ว ฎีกาของผู้
ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ